

¿CUÁL ES LA REAL DIFERENCIA ENTRE “THE COMMON LAW” (Anglosajona) Y “THE CIVIL LAW” (Romano)?



Dr. Marcus Ambrose
Abogado y Profesor EE.UU
con 40 años de experiencia



AYUDAMOS JURISTAS LATINOAMERICANOS, OFRECIENDO:

- Clases individuales y grupales de Inglés Jurídico (Legal English)
- Consultas legales sobre casos, clientes o asuntos estadounidenses

¿CUÁL ES LA VERDADERA DIFERENCIA?

He leído materiales escritos de cursos sobre el tema de hasta 30 páginas! Mi opinión es que no solo dedican una cantidad excesiva de tiempo a un tema que usted no necesita saber a ese nivel de detalle, sino que además se equivocan. Aquí lo explicaré en menos de 2 páginas.

THE COMMON LAW se define habitualmente como un sistema jurídico basado en el derecho creado por las decisiones escritas de los tribunales (juzgados de primera instancia, cortes de apelación y cortes supremas estatales y federales) que se publican y crean un precedente vinculante (jurisprudencia) para los tribunales inferiores.

Por el contrario, los sistemas jurídicos de **CIVIL LAW** se basan supuestamente en códigos civiles y leyes.

"Dicho de forma sencilla: THE COMMON LAW es un 'derecho creado por jueces' que establece precedentes vinculantes para los tribunales inferiores, y el CIVIL LAW es creado por órganos legislativos en forma de códigos y estatutos."

Con excepciones extremadamente raras, los jueces de THE COMMON LAW no crean leyes. En su lugar, interpretan los códigos civiles y los aplican a los casos que se les presentan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En teoría, muy poca. En la práctica, sin embargo, existen algunas distinciones que vale la pena mencionar.

01

EVOLUCIÓN Y REALIDAD

Históricamente, había algo de verdad en esta distinción cuando **THE COMMON LAW** fue introducido por primera vez en 1154 por Enrique II. Sin embargo, las cosas han cambiado. Los sistemas de THE COMMON LAW se basan casi por completo en leyes, códigos y constituciones; en teoría, lo mismo que sus homólogos de CIVIL LAW.

La codificación de "la ley" y su correcta aplicación a los casos ante el poder judicial no es un asunto sencillo. Por muy bien que estén redactadas las normas, los órganos legislativos no pueden empezar a anticipar todas las excepciones que deben crearse para aplicar correctamente las leyes a los hechos únicos de un caso concreto. **LA AMBIGÜEDAD ES LA REGLA, NO LA EXCEPCIÓN.**

En los sistemas de THE COMMON LAW, los códigos y las leyes son simplemente el punto de partida de cualquier análisis jurídico. Luego, los abogados realizan una investigación jurídica exhaustiva de decisiones legales previas y publicadas de tribunales superiores dentro de la jurisdicción de su caso.

Las decisiones sobre hechos similares que son favorables crean un precedente legal vinculante para los tribunales inferiores; y argumentan que la ley o código debe interpretarse de manera similar. El incumplimiento de esto por parte de un jurista da lugar a una apelación y, a menudo, a una revocación de la decisión.

02

EL CORAZÓN DEL SISTEMA

Por otro lado, cuando la ley resulta desfavorable a primera vista para el caso de su cliente, el abogado intenta crear ambigüedad en la ley escrita, argumentando que la norma no debe aplicarse ipso facto y que debe crearse una excepción a la regla para alcanzar la justicia.

Nuevamente, realiza investigación en busca de autoridades legales y decisiones judiciales publicadas que respalden su interpretación de la ley frente a los hechos del caso. Los jueces sopesan constantemente los argumentos legales de los abogados opositores.

El papel del juez es aplicar la ley —tal como se interpreta— a los hechos del caso. Esta polémica es el corazón y el alma de **THE COMMON LAW**. En la práctica, es un proceso confuso y plagado de errores.

Ahora comparemos este proceso con los sistemas jurídicos de **CIVIL LAW**. Cada vez se parecen más. Los jueces también dictan decisiones escritas en los casos aplicando la ley a los hechos, y a menudo existen precedentes legales de tribunales superiores que son vinculantes para su proceso de toma de decisiones. Así que, de nuevo, se preguntará, ¿cuál es la diferencia?

03

CONVERGENCIA Y CIERRE

En los sistemas de **THE COMMON LAW**, el precedente legal es más que persuasivo, es vinculante; en teoría, si se aplica correctamente. En los sistemas de **CIVIL LAW**, los precedentes pueden ser vinculantes, pero en menos casos.

¿Por qué teóricamente? Porque en realidad, el **95% de todos los casos en ambos sistemas jurídicos se deciden por discrecionalidad judicial**. Muy pocos casos se apelan debido a los costos. Todo lo que un abogado puede esperar es un árbitro justo e imparcial. Sin embargo, los errores judiciales son comunes y, a menudo, determinantes para el resultado.

En mis clases de **INGLÉS JURÍDICO**, enseño cómo realizar un análisis jurídico sofisticado que los convertirá en mejores abogados y los capacitará para pensar de forma creativa y fuera de la caja, dándoles una fuerte ventaja tanto dentro como fuera de los tribunales.

Cada vez más, la distinción entre los sistemas jurídicos de **THE COMMON LAW** y **CIVIL LAW** está desapareciendo. En ambos sistemas, los juristas son **dioses con minúscula**.

Espero que esto sea de utilidad,

DR. MARCUS AMBROSE
ABOGADO Y PROFESOR EE.UU

**¿LISTO PARA DOMINAR EL
INGLÉS JURÍDICO?**

Únete a nuestras clases grupales y
transforma tu carrera internacional.

**AGENDAR CLASE
AHORA**

04